

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 7개 관리소]

2024. 6.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○산하 7개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	공임50	***	2020. 05.	AAA
㉢㉢㉢㉢	공임50	***	2020. 05.	BBB
㉤㉤㉤㉤	공임50	***	2020. 05.	CCC
㉦㉦㉦㉦	국민	1,***	2020. 05.	DDD
㉧㉧㉧㉧	국민	1,***	2020. 05.	EEE
㉨㉨㉨㉨	국민	***	2019. 11.	FFF
㉩㉩㉩㉩	국민	***	2020. 05.	GGG

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 4. 1. ~ 4. 5.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 7개(공임3, 국민4)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 일부 미흡하여 시정(회수)조치 하였고, ㉡㉡㉡㉡관리소는 입주자격(주택) 검증 업무가 일부 미흡하여 시정조치 하였음

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 5. 9.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
11	-	22,000	-	-	-	-	2	1	-	1 (22,000)	-	-	9

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
a a a a	용역 등 사업자 선정 업무	통보 시정(회수)	4
	권리의무승계 업무 등	현지지도	11
b b b b	용역 등 사업자 선정 업무	통보	5
	공기구·비품 자산관리 업무 등	현지지도	12
c c c c	입주자격(주택) 검증 업무 등	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	6
	권리의무승계 업무 등	현지지도	13
d d d d	거주자 실태조사 업무	통보	3
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	7
	임대료 및 임대보증금 상호 전환 업무 등	현지지도	14
e e e e	입주자격(주택) 검증 업무	시정	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	8
	입주자격(주택) 검증 업무	현지지도	15
f f f f	용역 등 사업자 선정 업무	통보	9
	갱신 임대조건 적용 업무(시중전세 시세 조사) 등	현지지도	16
g g g g	용역 등 사업자 선정 업무	통보	10
	갱신 임대조건 적용 업무(시중전세 시세 조사) 등	현지지도	17

※ 이행관리 전담자 : 주임

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1, 2	[통보, 시정] 사항
----------	------	---------------

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ©©©©©, ©©©©©

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따르고, 전산검색 결과 WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도세, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현 소유자’는 건축물대장상의 소유 이력 전산정보를 기준으로 조회된다.

또한, 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 및 주거복지실-2636(2020.09.28.)호「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정)」로 시달한바 있다.

상기 호에 의하면 ‘다른 주택건설지역 이주’에 대한 해석으로 소유당시 해당 주택의 소재지 동일 건설지역에 거주 하다가 이후 다른 주택건설지역으로 이주한 사실을 확인하고, 주택을 소유한 시점 이후의 거주사실이 없거나(투기목적으로 보여지기 때문) 해당 주택이 소재한 주택건설지역에 거주하고 있는 경우는 무주택으로 인정되지 않는다. 단, 상속주택으로 피상속인의 동일 주택건설지역 거주사실이 확인되는 경우 소명이 가능하다.

그리고 주거복지실-1373(2021.05.12.)「공공임대주택 임대차계약 해지에외 기준」개정 시행 안내 따르면 「노인장기요양보호법」에 따른 장기요양인정을 받은 경우, 요양·간병 등의 사유로 유주택인 세대구성원이 합가한 경우 부적격자로 통보받은 날로부터 6개월 내 해당 주택을 처분하거나 해당 세대원이 전출한 경우(외에 단서조항 포함) 소명이 가능하다.

■ ©©©©관리소는 2022. 06. 17.일자 자격검색 요청건 중 1**동 1***호(AAA (계약자의 母))의 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 요양·간병 등의 사유로 소명 처리 시 「노인장기요양보호법」에 따른 장기요양인정서 등을 징구하여야 하나, 소명자료로 인정되지 않는 장애인증명서를 징구하여 무주택 소명처리 하였다.

■ 파주운정11관리소는 2022. 11. 14.일자 자격검색 요청건 중 1***동 8**호(*** (본인))의 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 ‘사용승인 후 20년 이상, 85㎡이하의 단독주택, 최초등록기준’ 뿐만 아니라, 해당 주택을 소유했던 당시 동일 주택건설 지역에 거주 하다가 다른 건설지역 이주한 사실도 확인하여야 하나, 주민등록 초본상 소유(2022.3.2.취득)했던 당시 동일 주택건설지역에 거주한 사실이 확인되지 않았음에도 무주택 소명 처리하였다.

조치할 사항

©©©©관리소는 향후「공공임대주택 임대차계약 해지예외기준」을 적용하여 소명처리 시 법령과 지침에 따른 소명자료를 징구하여 명확한 기준에 부합하는 소명 처리하기 바랍니다. 【통보】

©©©©관리소는 소명사유가 부적정한 기 소명건에 대하여 주거복지실 -2352(2021.09.01.)호「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 소명 (소유 당시 동일 주택건설지역에 거주한 이력, 상속 주택의 경우 피상속인의 해당 주택건설지역 거주여부 확인 또는 6개월이내 처분 등) 하기 바랍니다. 【시정】

일련 번호	3	[통보] 사항
----------	---	-----------

제 목 : 거주자 실태조사 업무

소 속 : ㉡㉡㉡㉡

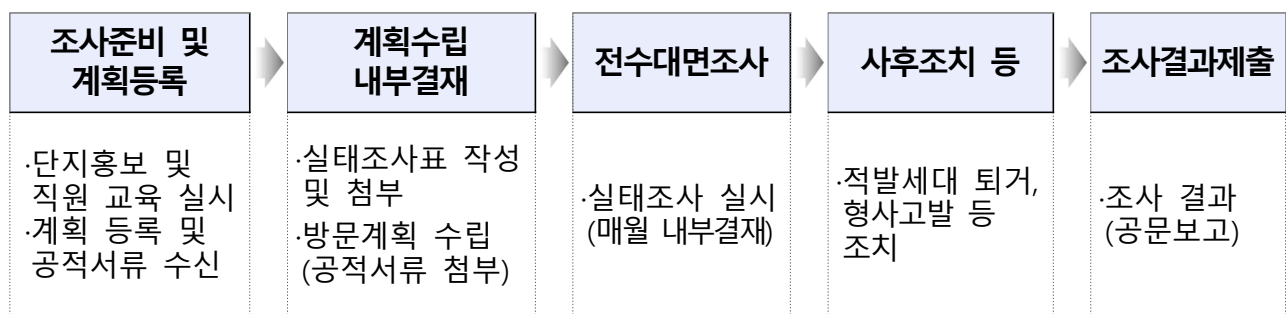
내 용 :

■ 거주자 실태조사 업무

「공공주택특별법」 제49조의7(공공주택의 거주실태 조사 등) 제1항에 따라
①임차인의 실제 거주여부, ②임차인이 아닌 사람의 거주 상황, ③임차권의 양도·
전대여부, ④임대주택이 다른 용도로 사용되고 있는지 여부를 확인하여야 한다.

그리고 주거복지실-1983(2023.06.30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사
계획 수립·시행 안내」에 따라 조사 전 시스템을 활용하여 전세대의 공적서류
(주민등록 등본, 입주자 변동정보)를 확인한 후 전수 대면 방문조사를 실시하여야
하고, 사망 세대가 확인될 경우에는 잔여 거주세대의 임대보증금 및 임차권의
법적 상속 절차 진행 등 후속조치를 하여야 한다.

[그림 1] 실태조사 절차(2023년)



또한, 신규입주 세대¹⁾와 명의변경 세대²⁾는 3개월 이내에 실태조사를 실시하여야
하고, 매월 내부결재를 통해 실태조사 결과를 관리하여야 한다.

1) 신규입주세대: 입주지정기간 종료 후 3개월 이내 실태조사 실시
2) 명의변경세대: 계약체결일로부터 3개월 이내 실태조사 실시

㉔㉔㉔㉔관리소는 2023년 거주자 실태조사 시 실태조사표에 입주자 변동 내역이 반영되어 유의사항에 사망 오류로 기록되어 있음에도 조사 응대자를 본인으로 서명하였다.

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔관리소는 실태조사 결과 보고와 실물 대장상 내용이 일치하도록 관리하고 차후 주거복지실-1983 (2023.06.30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 충실히 이행하여 부정입주방지에 최선을 다하기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무
소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤,
㉥㉥㉥㉥, ㉦㉦㉦㉦, ㉧㉧㉧㉧
내 용 :

주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」,
주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내,
주거복지실-455(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준
개정 시행」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼
개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개
매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약
매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자
선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자 선정업무를 안내한 바 있다.

또한 2022.3.1.이후 신규로 공고하는 입찰부터는 ‘선정결과 공개를 용역 등
사업자 선정 시 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를
인터넷홈페이지, 동별게시판, K-apT에 낙찰자 결정일³⁾의 다음날 18시까지
공개’ 하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에
따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 열교환기
세 관용역(2020, 2021, 2023년), 수목소독용역(2020~2022년) 사업자선정 수의계약
건과, 전기안전관리대행용역(2021년) 기존사업자 수의계약은 행정처분확인서를
징 구 하지 않았다.

3) (수의계약) 수의계약 대상자 결정일(“수의계약 대상자 선정조서”상 결정일)을 낙찰자 결정일로 보며, 계약
체결일이 낙찰자 결정일이 되는 것은 아님. 다만, 기존 사업자 재계약의 경우 임차인 대표회의와 협의
하여 재계약 결정된 날(임차인 대표회의로부터 문서(회의록)통보 받은 날)을 낙찰자 결정일로 함.

또한 재활용품 및 폐의류(2021년) 수거 계약시 행정처분확인서는 수의계약 상대자를 선정한 날(대상자선정일) 기준으로 징구하여야 하나 조회기간이 적정하지 않았고, 계약일 기준 유효기간이 경과된 국세·지방세완납증명서를 징구하였으며, 수목소독용역(2022년) 계약시 사업자등록증, 국세·지방세 완납증명서를 징구하지 않았다.

또한 예정가격을 결정하고자 할 때에는 예정가격조서를 작성하여 전자문서(내부결재)시행시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급 설정)하여야 하나, 열교환기세관용역(2020~2021년)건과 재활용품 및 폐의류 수의계약(2021년)건에 대해 전자문서를 암호화하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정「주택관리업자 및 사업자 선정지침」제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과「관공서의 공휴일에 관한 규정」제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 재활용품 및 폐의류(2021), 수목소독(2020, 2021년) 용역 수의계약 건과 승강기유지관리용역(2021년), 전기안전관리대행용역(2021년) 기존사업자 재계약 건에 대해 선정결과를 지연 공개하였다.

2. 주거복지실-768(2020.3.9.)호에 의하면 전기안전관리대행 용역에 대하여 ‘기존 사업자 재계약이 폐지’ 되었으나, 2021년에 전기안전관리대행 용역 기존사업자 재계약(21.2.18.)을 실시하였다.

또한 승강기유지관리 용역(2021, 2023년), 전기안전관리대행 용역(2021년)의 기존 사업자의 사업수행실적을 평가하기 위하여 평가위원 회의(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록 작성·보관하여야 하나 작성하지 않았고, 전기안전관리대행 용역(2021년)계약시 법인인감증명서를 징구하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분확인서의 조회 기간은 ‘수의계약 상대자로 선정된 날(회의록을 통보받은 날) 기준’ 으로 징구 하여야 하나, 조회기간이 적정하지 않았다.

3. ㉠㉠㉠㉠-946(202*.05.26.)호 ‘수목소독용역 계약체결보고’ 에 의거, 수목 소독 계약을 체결하였으나 대금 지급시 22,000원을 과다지급하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 전기안전관리대행(2020, 2021년), 수목소독(2020~2023년) 계약시 수의계약(예정가격 미작성 등) 절차를 준수하지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 열교환기세관용역(2021, 2023년), 수목소독용역(2020, 2022년) 사업자선정 수의 계약건과 재활용 및 폐의류(2021년) 기존사업자 수의계약 건에 대해 행정처분 확인서를 징구하지 않았고, 수목소독용역(2021, 2023년) 수의계약시 행정처분 확인서는 수의계약 상대자를 선정한 날(대상자선정일) 기준으로 징구하여야 하나 조회기간이 적정하지 않았다.

또한 승강기유지관리용역(2021, 2022년), 재활용 및 폐의류(2022~2024년) 기존 사업자 수의계약 건에 대해 행정처분확인서 조회기간이 수의계약 대상자선정일 (회의록을 통보받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 열교환기세관용역(2021년) 계약시 징구할 서류(등기부등본, 국세·지방세 완납증명서 등)를 징구하지 않았으며, 2021, 2023년은 청렴계약이행서약서를 징구 하지 않았다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및

사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 열교환기세관용역(2021, 2023년)은 공개내역을 확인할 수 없으며, 수목소독용역(2020~2023년) 수의 계약건과 승강기유지관리용역(2021, 2023년), 재활용 및 폐의류(2022, 2024년) 기존 사업자 재계약 건에 대해 선정결과를 지연 공개하였다.

3. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021, 2023년), 재활용 및 폐의류(2021~2024년) 사업자 선정시 기존사업자 재계약 절차(예정가격 작성 등)를 준수하지 않았다.

또한 승강기유지관리용역(2023년), 재활용 및 폐의류(2023, 2024년) 기존사업자 재계약시 사업수행실적 평가위원은 관리주체(관리소장)와 관리주체가 선정한 임차인 4인 이상으로 구성하여야 하며, 임차인 4인중 1명은 일반 임차인으로 반드시 구성하여야 하나 전부 임차인대표회의(4명)로 구성하였다.

그리고 재활용 및 폐의류(2022년, 2024년) 계약체결시 국세·지방세완납증명서의 유효기간이 경과된 증명서를 징구하였고, 2022년은 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

또한 수의계약시 예정가격의 변경은 ‘수의시담 3차까지 당초의 예정가격으로 사업자를 선정할 수 없을 경우에는 예정가격을 재산정하여 변경된 예정가격으로 새로운 수의계약 절차 진행’ 하여야 하나, 2023년 재활용 및 폐의류 기존사업자 재계약(2022.12.28.)시 예정가격(6,000천원, 부가세제외)보다 낮은 금액(5,184천원, 부가세제외)으로 계약을 체결하였다.

그러나 기존사업자에게 견적서를 5,184천원(부가세제외, 2022.11.14.)으로 징구

하였고, 2023년 사업수행실적평가 금액도 5,184천원(부가세제외)으로 평가한 것으로 확인됨에 따라, 수의시담 및 예정가격 재산정(수의시담 3차까지 진행, 사업자 선정할 수 없을 경우 예정가격 변경, 새로운 수의계약 진행) 절차가 이루어지지 않았음을 확인하였다.

■ ©©©©관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 재활용 및 폐의류(2020년)사업자 선정시 수의계약(예정가격 미작성~선정결과 미공개) 절차를 준수하지 않았다.

2. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행하여야 하나, 승강기유지관리용역(2023년), 전기안전관리대행용역(2020년) 계약 시 기존사업자 재계약 절차(예정가격 작성, 견적서 징구 등)를 준수하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 전기안전관리용역(2020년) 기존사업자 계약시 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 승강기유지관리용역(2023년) 기존사업자 계약시는 행정처분 조회기간이 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 주거복지실-768(2020.3.9.)호에 의하면 전기안전관리대행용역에 대한 기존사업자 재계약은 폐지되었으나, 2020년도 전기안전관리대행용역 사업자 선정시 기존사업자 재계약(2020.7.31.)을 진행하였고, 사업수행실적평가 위원 수는 3인에서 5인으로 확대되었으나, 3인이 실시하였으며, 보안각서 및 회의록을 작성하지 않았다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는

해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2023년), 전기안전관리대행용역(2020년) 기존사업자 재계약 건에 대해 선정 결과를 지연 공개하였다.

3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제31조(입찰보증금 등)제3항에 따르면 계약 상대방과 계약을 체결할 때에는 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 발주처인 공동주택에 계약보증금으로 납부하여야 한다. 그리고 계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 징구하여야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거(2021년) 계약시 부가가치세가 제외된 금액으로 계약(이행)보증보험증권을 수취하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 수목소독용역(2020~2023년), 열교환기세관용역(2020~2021년), 승강기광고(2020년) 사업자 선정시 수의계약(예정가격 미작성 등) 절차를 준수하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대방의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 열교환기세관용역(2020~2022년), 승강기광고(2021년, 2023년) 수의계약시 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 수목소독용역(2021~2022년), 승강기유지관리 용역(2023년) 계약시 행정처분확인서는 수의계약 상대방을 선정한 날 기준으로 징구하여야 하나 조회기간이 적정하지 않았다.

그리고 수목소독용역(2020~2023년), 열교환기세관용역(2020~2022년) 계약시 청렴 계약이행서약서를 징구하지 않았고, 2020년 계약시에는 국세·지방세완납증명서를 징구하지 않았다.

3. 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 수목소독용역(2021, 2023년), 열교환기세관용역(2020, 2021년), 승강기유지관리용역(2023년), 승강기 광고용역(2023년)에 대해 사업자선정 결과를 지연 공개하였다.

■ ©©©©관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 수목소독용역(2020년), 열교환기세관용역(2021년), 승강기광고용역(2021, 2022년) 사업자선정시 수의계약(예정가격 미작성 등) 절차를 준수하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대방의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기광고용역(2021년, 2022년)수의계약 건 및 승강기유지관리용역(2023년) 기존사업자 계약시 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 열교환기세관용역(2021~2023년), 수목소독용역(2020년, 2023년) 계약시 행정처분확인서는 수의계약 상대방을 선정한 날 기준으로 징구하여야 하나 조회기간이 적정하지 않았으며, 열교환기 세관용역(2021~2023년) 수의계약시 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 열교환기 세관용역(2021~2023년), 수목소독용역(2023년), 승강기유지관리용역(2023년), 승강기광고용역(2023년)은 사업자선정 결과를 지연 공개하였고, 수목소독(2020년),

승강기광고용역(2021, 2022년)은 사업자선정 결과 공개내역을 확인할 수 없다.

2. 2023년 승강기유지관리 기존사업자 재계약을 진행하면서 사업수행실적을 평가하기 위하여 회의(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록을 작성·보관하여야 하나 작성하지 않았다.

또한 2023년 승강기광고용역 수의계약시(22.12.19.) 임차인대표회의가 구성되지 않았음에도 기존사업자 재계약을 진행하였고, 전적서 징구 등 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았으며, 감사실-936(2022.06.30.)호 [「공직자의 이해충돌 방지법」 수의계약 체결 제한 의무 이행 관련 안내]에 따르면 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받아야 하나, 징구하지 않았다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기광고 용역(2021년, 2023년) 수의계약시 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자를 선정한 날(사업자 선정일) 기준으로 적정하지 않았고, 승강기유지관리용역(2021년, 2023년) 재계약시 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 임차인대표회의와 협의하여 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날)을 낙찰자 결정일로 보아 선정결과를 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2021년, 2023년)은 사업자선정 결과를 지연 공개하였다.

3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 수목소독용역(2020~2023년)은 계약시 행정처분확인서를 제출받지 않았고, 감사실-936

(2022.06.30.)호 [「공직자의 이해충돌 방지법」 수의계약 체결 제한 의무 이행 관련 안내]에 따르면 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받아야 하나, 수목소독(2023년) 계약시 징구하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 수목소독용역(2020년~2022년)은 사업자선정 결과를 지연 공개하였다.

4. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 재활용 및 폐의류 수거용역(2020년) 계약시 행정처분확인서를 제출받지 않았으며, 2021년~2023년 재활용 및 폐의류 수거 기존사업자 재계약시에는 행정처분 조회기간이 수의 계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날) 기준으로 적정하지 않았고, 2022, 2023년은 유효기간이 경과된 지방세완납증명서를 제출받았다.

또한 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 재활용 및 폐의류 수거용역(2020년~2022년)은 사업자선정 결과를 지연 공개하였다.

5. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제31조(입찰보증금 등)제3항에 따르면 계약 상대방과 계약을 체결할 때에는 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 발주처인 공동주택에 계약보증금으로

납부하여야 한다. 그리고 계약보증금은 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 하여야 하나, 2020년 재활용품 및 폐의류 수거 용역, 2023년 수목소독용역 계약시 부가가치세를 제외한 금액으로 청구하였다.

■ ㉔㉔㉔㉔관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 승강기광고용역(2019년~2020년) 수의계약 사업자선정시 수의계약(예정가격 미작성, 견적서 미징구 등) 절차를 준수하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기광고용역(2019~2021년) 계약시 행정처분확인서를 제출받지 않았고, 2023년은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자를 선정한 날(사업자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 감사실-936(2022.06.30.)호 [「공직자의 이해충돌 방지법」 수의계약 체결 제한 의무 이행 관련 안내]에 따르면 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받아야 하나, 승강기광고용역(2022, 2023년) 계약시 청구하지 않았다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 승강기광고용역(2019년, 2020년, 2022년, 2023년)은 사업자선정 결과를 지연 공개하였다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에

따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기유지관리 용역(2020년) 계약시 행정처분확인서를 제출받지 않았고, 2022년은 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보 받은 날)기준으로 적정하지 않았으며, 2021년은 청렴계약이행서약서를 2023년은 수의계약체결여부확인서를 징구하지 않았다.

또한 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2020~2023년)은 사업자선정 결과를 지연 공개하였다.

3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 수목소독용역(2022년) 계약시 행정처분확인서를 제출받지 않았고, 2023년은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대방으로 선정한 날(사업자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 수목소독용역(2023년)은 사업자선정 결과를 지연 공개하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥, ㉦㉦㉦㉦, ㉧㉧㉧㉧관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바랍니다. 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

㉠㉠㉠㉠관리소는 과다 지급된 수목소득 용역대금을 22,000원을 회수하기 바랍니다. 【시정(회수)】